

1500483-03.2022.8.26.0416

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... de Santa Mercedes-SP, também por furto e se utilizando do mesmo modus operandi. Dessa forma, foi possível identificá-lo como autor do furto também na cidade de Panorama, pelas imagens do estabelecimento comercial, tanto pelas características físicas (cabelo, linha do couro cabeludo e sobrancelhas), quanto pelo calçado (tênis escuro com detalhes vermelhos) (cf. f. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

1ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº 1308, Panorama-SP - cep 17980-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500483-03.2022.8.26.0416 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500483-03.2022.8.26.0416

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2226393/2022 - DEL.POL.PANORAMA, 20233771 - DEL.POL.PANORAMA, 2226393 - DEL.POL.PANORAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO ROSA DE ANDRADE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Vistos.

RENATO ROSA DE ANDRADE está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, isso porque, segundo a denúncia (fls.58/59):

No dia 5 de agosto de 2022, aproximadamente às 09h40min, na Rua Quintino Maudonnet, nº 228, no "Supermercado São João", Centro, nesta cidade e comarca de Panorama, RENATO ROSA DE ANDRADE subtraiu, para si, 03 (três) caixas de chocolate Ferrero Rocher, 12 (doze) latas de cerveja Cristal, 02 (duas) garrafas de pinga "Velho Barreiro", 01 (um) energético "Monster", e 3kg (três quilogramas) de carne bovina, avaliados no total em R\$ 292,50 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) (cf. f. 13), pertencentes ao citado estabelecimento comercial.

Verte dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, visando saquear ao patrimônio alheio e aproveitando-se da momentânea ausência de vigilância da vítima, o DENUNCIADO subtraiu diversos produtos do estabelecimento "Supermercado

São João”.

Para tanto, o DENUNCIADO se utilizou de sacolas amarelas, semelhantes àquelas utilizadas no estabelecimento, dentro das quais alocou os produtos subtraídos e descritos no primeiro parágrafo.

Após, o DENUNCIADO saiu entre dois caixas vazios, a fim de não chamar a atenção dos funcionários.

Ocorreu que, alguns dias depois, o DENUNCIADO foi preso em flagrante no município de Santa Mercedes-SP, também por furto e se utilizando do mesmo modus operandi. Dessa forma, foi possível identificá-lo como autor do furto também na cidade de Panorama, pelas imagens do estabelecimento comercial, tanto pelas características físicas (cabelo, linha do couro cabeludo e sobrancelhas), quanto pelo calçado (tênis escuro com detalhes vermelhos) (cf. f. 8-10).

Recebida a denúncia em 04/10/2022, foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls.85/88).

O réu foi citado e ofereceu resposta prévia à acusação (fls. 122/123).

Durante a instrução, foram tomados os depoimentos da vítima e de uma testemunha. Em seguida, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, alegando insuficiência de provas para condenação (termo de audiência fls. 133/134).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório encartado aos autos: boletim de ocorrência (fls. 04/06), relatório policial contendo imagens extraídas do circuito de monitoramento interno do estabelecimento vítima (fls. 08/10), auto de avaliação (fl. 13), boletim de ocorrência registrando fatos semelhantes ocorridos na cidade de Santa Mercedes, indicativo da certa autoria (fls. 14/18), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria, de igual modo, restou demonstrada pela prova colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima Carlos (representante do estabelecimento comercial) narrou que: é gerente do supermercado São João; que, na data dos fatos, recebeu informação de um de seus funcionários sobre a presença de um indivíduo em atitude suspeita no interior do estabelecimento; que avistou o réu com uma sacola no chão e, em seguida, saindo sem passar pelo caixa (sem pagar); que o segurança não estava presente no estabelecimento; que, em seguida, acionou a polícia militar; não reconheceu o réu em juízo; recorda-se apenas que ele usava boné na ocasião.

O investigador de Polícia Alexandre, narrou que: foi registrado boletim de ocorrência de furto ocorrido no supermercado São João; que, com base nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, constatou que o réu retirava sacolas do bolso da vestimenta, preenchia com itens do supermercado, e deixava o estabelecimento sem passar pelo caixa; que o réu subtraiu do estabelecimento itens como chocolates, bebidas e carnes; que, poucos dias depois, ocorreu um fato semelhante na cidade de Santa Mercedes, onde foi empregado o mesmo modus operandi; que, naquela cidade, o réu foi preso em flagrante; que, posteriormente, identificou, pelas características físicas, que o autor da subtração ocorrida na cidade de Santa Mercedes era o mesmo autor da subtração ocorrida no estabelecimento vítima destes autos (supermercado São João de Panorama).

O réu, interrogado, negou os fatos, permanecendo em silêncio quanto aos demais questionamentos.

Pois bem. O decreto condenatório contra o acusado é certo diante dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente da narrativa produzida pela testemunha de acusação, que indicou a forma de identificação do réu como autor da subtração.

A palavra da vítima, no mesmo sentido, corrobora todos os demais elementos colhidos e convertidos em prova.

A defesa, por sua vez, não apresentou provas capazes de afastar os relatos acima

transcritos, de forma que a imputação se encontra satisfatoriamente demonstrada. Ao contrário, alegou a insuficiência probatória para condenação, o que resta suprido pelo vasto conjunto probatório dos autos.

O réu, interrogado, apenas negou os fatos, narrativa que não se sustenta diante das imagens colacionadas no relatório policial de fls. 08/10 e do curso da investigação que, como dito acima, levou à autoria do acusado.

Destaco que, o boletim de ocorrência de fls. 14/18 relacionado aos fatos ocorridos em estabelecimentos comerciais da cidade de Santa Mercedes, foi utilizado como indício de autoria, já que, o relatório policial acima mencionado, confrontou imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos vítimas das duas cidades (Panorama e Santa Mercedes), indicando, pelas características físicas, ser o réu o autor dos fatos ocorridos no estabelecimento vítima Supermercado São João.

Aponto que, o valor da res furtiva (R\$ 292,50- fl. 13), por si só, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância, seja por superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente na época dos fatos, ou pelas condições subjetivas como a reincidência ostentada pelo acusado (o que se verá adiante), conforme o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CP. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACUSADO MULTIRREINCENTE. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de “certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).3. Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EResp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável, como no presente caso. Precedentes. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. Ademais, a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016)” (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018). Na hipótese em análise, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, mesmo o bem subtraído (1 fogareiro de duas bocas, marca Ramos, avaliado em R\$ 70,00) não superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R\$ 954,00 em 2018), o acusado é multirreincidente, além do delito ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e não configura a mínima ofensividade do comportamento do acusado. Agravo regimental não provido.(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.181.925/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)(grifei)

No mesmo sentido é a jurisprudência do tribunal de justiça do Estado de São Paulo: Apelação. Furto tentado simples. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão extrajudicial do acusado corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Condenação mantida. Princípio da insignificância. Inadmissibilidade. Valor da res superior a

10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Dosimetria. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na pena. Pena de multa readequada. Mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502708-32.2021.8.26.0577; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/11/2022; Data de Registro: 03/11/2022) (grifei)

De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP). Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do réu, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime. Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática do delito tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.

Verificada a folha de antecedentes do réu, vislumbro que todas as condenações ali expostas estão dentro do prazo depurador de reincidência, seja pelo trânsito em julgado recente, seja pelo início de cumprimento de pena também recente.

Nesse aspecto, não há óbice da utilização de parte das condenações como maus antecedentes e, as demais, distintamente, como caracterizadoras da reincidência. Nesse sentido: (Habeas Corpus 139501-RJ 20090116913-0-Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 19.11.2009).

Desta forma, relaciono como maus antecedentes as condenações por fato anterior, conforme certidão de fls. 75/84, dos processos nº 0000164-61.2012.8.26.0416, nº 0002882-89.2016.8.26.0416, e nº 0003082-33.2015.8.26.0416.

No mais, como dito acima, o réu é reincidente, ostentando condenações definitivas recentes (processos nº 0000859-39.2017.8.26.0416, nº 0001129-97.2016.8.26.0416 e nº 1500026-33.2019.8.26.0591-certidão fls. 75/84).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, conforme acertado acima, presente a circunstância desfavorável dos maus antecedentes pelas condenações definitivas anteriores. Diante deste panorama, elevo a pena base do delito em 1/4, o que resulta em 01 ano e 03 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, como fundamentado, incide a circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual elevo a pena intermediária em 1/6, resultando provisoriamente em 1 ano, 5 meses e 15 dias, e 14 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena resulta em 1 ano, 5 meses e 15 dias, e 14 dias-multa.

Fixo o dia multa no valor mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a prática delituosa, ante a ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

O acusado é pessoa reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto, a despeito de ter sido imposta pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Sendo o acusado reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito não se mostra socialmente recomendável e nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime, razão pela qual lhe indefiro a concessão de tal benesse.

De igual modo, diante da reincidência ostentada, incabível o sursis, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu RENATO ROSA DE ANDRADE, devidamente qualificado nos autos deste processo crime, às penas de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias multa, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

O réu encontra-se preso preventivamente desde a data do recebimento da denúncia, não tendo a instrução processual revelado nada no sentido da modificação do quadro fático em que se apoiou a decretação da prisão provisória. Não há a mínima

informação que desempenhem alguma atividade lícita, é multireincidente e, conforme a fundamentação acima, voltou a delinquir nesta Comarca, aplicando o mesmo modus operandi, em questão de dias. Assim, restam revigorados os requisitos da prisão preventiva, notadamente a necessidade de custodiá-lo para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse sentido:

9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (grifei)

Assim sendo, NEGO AO ACUSADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Recomende-se.

Interposto recurso pela defesa ou acusação, expeça-se Guia de Recolhimento provisória, a fim de que sejam analisadas as possibilidades da concessão de eventuais benefícios ao acusado pelo Juízo das Execuções Penais, observando-se o que dispõe o art. 470 das Normas de Serviço.

Custas pelo réu, com exequibilidade suspensa em razão da gratuidade ora concedida.

Após o trânsito em julgado, providencie a serventia a(o):

1) Caso exista pena de multa, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, e, após, intime-se o acusado para comprovar nos autos o respectivo pagamento, no prazo de 10 dias, sob pena de encaminhamento de certidão da sentença ao Ministério Público, providência esta que deve ser adotada também na hipótese em que for infrutífera a tentativa de intimação (art. 50 do CP e art. 479 e seguinte das NSCGJ);

2) anotação da condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial (art. 372 das NSCGJ);

3) expedição de ofício ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ);

4) expedição de ofício ao TRE, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 398, II, das NSCGJ);

5) expedição da guia definitiva.

6) expedição de certidão de honorários ao defensor nomeado (ofício fl. 110), no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários do convênio DPESP/OABSP.

7) Comunicação à vítima, observando-se os termos do art. 399 das NSCGJ, o que poderá ser realizado por meio de mensagem eletrônica remetida por e-mail ou aplicativo de telefonia móvel, certificando-se nos autos.

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.

P.I.C.

Panorama, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA